

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SOLUCIONES SUPUESTO 28

1 A

Cuando la Inspección de Trabajo detecta una falta de alta en el RETA y cuotas no ingresadas, el mecanismo para exigir el pago de las cuotas es el acta de liquidación. Esta justificación se fundamenta en lo dispuesto en el **artículo 65 del RD 1415/2004**, que establece que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantará acta de liquidación cuando, como resultado de su actuación, acredita que un trabajador autónomo (como en el supuesto planteado) ha venido realizando actividad sin estar dado de alta en el RETA. (TEMA 5)

2 D

Tras el acta de liquidación emitida por la Inspección de Trabajo, el recargo aplicable no es el establecido para quienes cumplan las obligaciones de liquidación, sino el establecido en el **artículo 30.1.b) de la Ley General de la Seguridad Social**. Conforme a dicho precepto el recargo será del 20% si se abonan las cuotas antes del vencimiento del plazo establecido en el acta de liquidación, o del 35% si se abonan una vez terminado dicho plazo de ingreso. (TEMA 5)

3 B

Conforme al **artículo 35 del RD 84/1996**, cuando la Inspección de Trabajo acredita la existencia de actividad y determina las cuotas debidas mediante acta de liquidación, el alta de oficio se retrotrae a la fecha real de inicio de la actividad, en este caso el 1 de marzo de 2026. No obstante, el acceso a las prestaciones queda condicionado al ingreso de las cuotas correspondientes al período descubierto, con los recargos e intereses procedentes. (TEMA 3)

4 A

La base reguladora de las diferentes prestaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos son las mismas que las establecidas en el Régimen General, por tanto, la determinación de la base reguladora, que viene regulada en el **artículo 13 del Decreto 1646/1972**, será “*el resultado de dividir el importe de la base de cotización del trabajador (...) en el mes anterior al de la fecha de iniciación de la situación de incapacidad (...), por el número de día a que dicha cotización se refiera*”. Como Pepe Girón cotiza por una base mensual, la base de cotización se dividirá entre 30. (TEMA 2 y 8)

5 D

Según el **artículo 20.4 de la Ley General de la Seguridad Social**, “*cuando por causa no imputable a la Administración los beneficios en la cotización no se hubieran deducido en los términos reglamentariamente establecidos, podrá solicitarse el reintegro de su importe dentro del plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la liquidación en que el respectivo beneficio debió descontarse. De no efectuarse la solicitud en dicho plazo, se extinguirá este derecho*”. En el presente

supuesto, la empresa no aplicó la bonificación en su momento debido a un olvido al no adjuntar la documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género de la trabajadora. Al ser esta una omisión ajena a la Administración, la empresa presentó dicha documentación para subsanar el error el 1 de julio de 2026. Por lo tanto, el reintegro se efectuará sólo por las cuotas correspondientes a marzo, abril y mayo, cuyos ingresos se realizaron en abril, mayo y junio, respectivamente, quedando fuera de plazo cualquier periodo anterior. La devolución no será necesaria en el mes de julio, puesto que aún no ha sido objeto de liquidación (siendo en agosto). Además, ese periodo ya vendrá corregido con la bonificación correspondiente aplicada. (TEMA 5)

6 D

Tal y como establece el **artículo 236.1 de la Ley General de la Seguridad Social**, se computará como cotizado a todos los efectos, salvo para el cumplimiento del periodo mínimo de cotización exigido, los 270 días reconocidos a Mari Mar. Así, si se suman como días de cotización efectiva, sirven para aumentar el número total de años cotizados, influyendo directamente en el porcentaje que se aplica a la base reguladora. Es importante añadir que estos días no generan bases de cotización ficticias, por lo que no sirven para el cálculo de la base reguladora. Ni tampoco se usan para integrar lagunas de cotización, ya que operan como una adición de tiempo cotizado independiente de los periodos de vacío existentes. (TEMA 10)

7 D

De acuerdo con el **artículo 237 de la Ley General de la Seguridad Social**, las reducciones de jornada por cuidado del lactante y por cuidado de un menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave gozan de una protección especial. Garantizando que las prestaciones por riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural e incapacidad temporal (IT) se calculen sobre el 100% de las bases de cotización que habrían correspondido de no existir la reducción, evitando así cualquier perjuicio económico en el subsidio. En base a lo anterior y conforme a lo previsto en el **artículo 13 del Decreto 1646/1972**, la base reguladora será *“el resultado de dividir el importe de la base de cotización del trabajador (...) en el mes anterior al de la fecha de iniciación de la situación de incapacidad (...), por el número de día a que dicha cotización se refiera”*. Como Carmen Gutiérrez tiene remuneración mensual se dividirá por 30 con independencia del número de días naturales del mes a que se refiera la base de cotización.

Para determinar la base reguladora aplicable, debemos partir de la base de cotización real con la reducción ya aplicada. En este caso, Carmen Gutiérrez ha reducido su jornada en un 80%, realizando efectivamente un 20% de la jornada ordinaria. Siendo su base de cotización actual de 500 euros (correspondiente al 20% trabajado), la base de cotización a computar para el cálculo del subsidio debe elevarse al 100% de la jornada, según la garantía legal citada anteriormente. Por tanto, la base de referencia será de 2.500 euros (resultado de dividir 500 euros entre el 20%). (TEMA 8)

8 C

La regla general, según el **artículo 190 de la Ley General de la Seguridad Social**, es que la prestación económica se reconoce hasta que el menor cumpla 18 años. No

obstante, el apartado 3 de este mismo artículo establece que se mantendrá hasta los 23 años, si al cumplir la mayoría de edad, persistiera el padecimiento del cáncer diagnosticado anteriormente y subsistiera la necesidad de hospitalización, tratamiento y cuidado durante el mismo, en los términos y con la acreditación que se exigen en los apartados anteriores. Lo que implica la persistencia de la situación protegida, es decir, la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente del menor. Si el hijo de Carmen, tenía ya un diagnóstico previo siendo menor de edad y se acredita que la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente ha persistido sin interrupción tras cumplir la mayoría de edad, la prestación se mantendrá hasta el cumplimiento de los 23 años. (TEMA 9)

9 C

Solo el progenitor que va a cobrar la prestación debe cumplir los requisitos de la prestación por nacimiento y cuidado de menor establecidos en el **artículo 178 de la Ley General de la Seguridad Social**. Pero, a efectos del nacimiento de la prestación, es necesario que ambos progenitores reduzcan su jornada de trabajo en media hora con la misma duración y régimen. (TEMA 9)

10 C

Cuidado con esta pregunta porque si leemos lo establecido en el **artículo 80 de la Ley General de la Seguridad Social**, la prestación de corresponsabilidad del cuidado del lactante está excluida de las prestaciones económicas que gestionan las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Por tanto, el pago no depende de con quién tenga la empresa protegidas las contingencias comunes, ya que su gestión y pago corresponden a la entidad gestora. (TEMA 9)

11 B

a hemos visto, en otros supuestos, que los importes en nómina destinados a satisfacer gastos de estudios dirigidos a la actualización, capacitación o reciclaje de los trabajadores al servicio de la empresa estarán excluidos de la base de cotización, conforme al **artículo 147.2 de la Ley General de la Seguridad Social**, siempre que dichos estudios vengan exigidos por el desarrollo de la actividad laboral o por las características del puesto de trabajo. En este caso, se indica que la asignación mensual para gastos de estudio está relacionada con el trabajo, por lo que cabe entender que dichos estudios son necesarios para su desempeño y, en consecuencia, quedan excluidos de la base de cotización. (TEMA 4)

12 A

Los tipos de cotización adicional por horas extraordinarias vienen recogidos en el **artículo 5 de la Orden de Cotización (PJC/297/2026)**, el cual establece que para horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor se aplicará el tipo del 14%, del que el 12% corresponde a la empresa y el 2% restante estará a cargo del trabajador. (TEMA 4)

13 B

El servicio de restaurante puesto por la empresa a disposición de los trabajadores constituye una percepción en especie y, con carácter general, debe incluirse en la base de cotización valorándose por el coste medio para la empresa. Este criterio viene recogido en el **artículo 23 del RD 2064/1995**. (TEMA 4)

14 C

Los requisitos para el acceso a la pensión de incapacidad no contributiva viene recogidos en el **artículo 363 de la Ley General de la Seguridad Social** así como en el **artículo 1 del RD 357/1991**, de 15 de marzo. Entre los requisitos exigidos para el acceso a la pensión no contributiva de invalidez se encuentra ser mayor de 18 años y menor de 65 años y residir legalmente en España durante al menos 5 años, de los cuales 2 deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. (TEMA 12)

15 B

El número de pagos en el que se fraccionará el importe viene regulado en el **artículo 14 del RD 357/1991**, el cual establece que se fraccionará en catorce pagas (doce correspondientes a los meses del año y dos pagas extraordinarias que se devengará en los meses de junio y noviembre. (TEMA 12)